Persona, dignidad y subjetividad jurídica

Fundamentos ontológicos del estatuto de los animales y límites de la inferencia de la sintiencia a los derechos fundamentales

Pablo Álvarez de Toledo Rodríguez

26 de Agosto de 2026

Resumen

Este trabajo examina una cuestión anterior, tanto lógica como conceptualmente, al debate ordinario sobre veganismo y derechos animales: qué convierte a un ente en sujeto originario de derechos fundamentales. El argumento distingue, en primer lugar, la personalidad jurídica, que puede ser atribuida por un ordenamiento positivo con finalidades institucionales, de la personalidad ontológica, entendida como un modo de ser que no depende constitutivamente de un acto de reconocimiento estatal. A partir de esa distinción se desarrolla una teoría no funcional de la persona. Según ella, la personalidad no depende del ejercicio actual de inteligencia, autonomía, memoria o imputabilidad, sino de una naturaleza personal cuya forma madura de operación incluye racionalidad reflexiva, identidad diacrónica, capacidad de adoptar y revisar fines, y participación en prácticas normativas de justificación, exigencia y responsabilidad.

El trabajo sostiene después que la dignidad personal no puede ser concebida como una magnitud graduable en función del rendimiento cognitivo. De lo contrario, la igualdad jurídica básica quedaría sometida a diferencias empíricas de inteligencia, autonomía o productividad. Sobre esta base se formula una tesis de derechos de estatus: ciertos derechos fundamentales expresan jurídicamente una inviolabilidad que corresponde a la persona en cuanto persona. Esta tesis se contrasta con las teorías contemporáneas de los derechos, especialmente con el análisis hohfeldiano y con las teorías de la voluntad y del interés.

La segunda parte aplica este marco al estatuto de los animales. Se concede expresamente la relevancia moral de la sintiencia y se asume, de acuerdo con la evidencia científica contemporánea, que numerosos animales poseen experiencias conscientes, intereses, memoria, aprendizaje y capacidades cognitivas complejas. Sin embargo, se argumenta que de la sintiencia no se sigue, sin una premisa normativa adicional, la titularidad de derechos fundamentales de estructura personal, en particular un derecho

a la vida equivalente al de las personas. Ello no excluye deberes directos o indirectos de bienestar, prohibiciones de crueldad ni incluso la posible atribución positiva de determinados derechos jurídicos a animales. La conclusión defendida es más limitada: el tránsito de *sentiencia* a *inviolabilidad personal* no es una inferencia analítica.

Finalmente, el trabajo aborda el argumento de los casos marginales, la acusación de especismo y las principales alternativas animalistas, incluidas las propuestas de Singer, Regan, Korsgaard, Francione, Donaldson y Kymlicka, y Nussbaum. Si la tesis personalista resiste esas objeciones, el sacrificio de un animal no puede identificarse conceptualmente con el homicidio y el consumo de animales no es, por su sola estructura, un acto intrínsecamente inmoral. Ello deja abierta una evaluación moral exigente de las circunstancias concretas de producción y consumo, especialmente cuando intervienen sufrimiento evitable, crueldad, destrucción ambiental o incumplimientos de deberes de cuidado.

Palabras clave: persona; dignidad; sujeto de derecho; personalidad jurídica; derechos fundamentales; animales; sintiencia; casos marginales; especismo; veganismo.

1. Introducción: desplazar la pregunta

Buena parte de la discusión contemporánea sobre el estatuto moral de los animales comienza con una pregunta empírica: si los animales sienten dolor, placer, miedo, apego o frustración. Esa pregunta es indispensable, pero no es todavía la pregunta jurídica fundamental. El hecho de que un ente pueda sufrir establece, como mínimo, que existe algo que puede ir bien o mal para él; proporciona una razón poderosa para rechazar una concepción puramente mecánica del animal y obliga a tomar en serio su bienestar. No determina por sí solo, sin embargo, la arquitectura normativa que debe construirse sobre ese hecho. Entre la proposición descriptiva «*x* puede sufrir» y la proposición normativa «*x* es titular de un derecho fundamental a la vida» existe una transición que requiere argumentación.

La tesis metodológica de este trabajo es, por tanto, que el debate debe comenzar un nivel antes. La pregunta primaria no es si los animales sufren, ni siquiera si poseen intereses, sino qué significa tener un derecho, qué significa ser sujeto de derecho y qué propiedades hacen que una entidad pueda poseer derechos no meramente por atribución técnica de un legislador, sino originariamente. La cuestión puede formularse así:

¿Qué convierte a un ente en sujeto originario de derechos fundamentales? (1)

La expresión *sujeto originario* requiere precisión. No pretende negar que el derecho positivo

pueda atribuir facultades, acciones, inmunidades o posiciones jurídicas a entidades no humanas. Las sociedades mercantiles, las fundaciones y otras organizaciones son ejemplos obvios de personalidad jurídica institucional. Tampoco se pretende resolver mediante una definición estipulativa la controversia sobre si determinados animales pueden ser titulares de derechos en un sentido hohfeldiano o conforme a una teoría del interés. El concepto de sujeto originario se utiliza aquí para designar un estatuto moral que no depende constitutivamente de una decisión jurídica contingente y que sirve, por el contrario, como razón crítica para evaluar esa decisión. Dicho de otro modo, la pregunta no es solamente quién *es tratado* como persona por una norma, sino qué realidad, si alguna, justifica que ciertas entidades *deban* ser reconocidas como portadoras de una inviolabilidad básica.

Esta distinción es especialmente importante porque el concepto de personalidad jurídica no puede ser identificado sin más con la personalidad en sentido moral o metafísico. La teoría jurídica contemporánea ha mostrado que la personalidad legal es una construcción compleja, susceptible de grados, fragmentación y atribución funcional. Kurki ha defendido precisamente que la personalidad jurídica se comprende mejor como un conjunto de incidentes jurídicos que como una propiedad metafísica monolítica (Kurki 2019). Por ello, que una corporación sea persona jurídica no demuestra que posea conciencia, dignidad o identidad personal en el mismo sentido que un ser humano; inversamente, la privación histórica de personalidad jurídica a determinados seres humanos no demostraría que carecieran de personalidad ontológica. La posibilidad de divergencia entre ambos planos es el punto de partida del argumento.

La hipótesis central puede expresarse, de forma todavía esquemática, mediante la siguiente cadena:

$$\boxed{\text{naturaleza personal} \longrightarrow \text{dignidad} \longrightarrow \text{derechos fundamentales de estatus}} \tag{2}$$

Ninguna de las flechas de esta expresión será tratada como una verdad autoevidente. La primera parte del trabajo deberá explicar qué significa *naturaleza personal*; la segunda, por qué de ella se sigue una forma de dignidad que no es precio, utilidad ni excelencia; la tercera, por qué esa dignidad puede fundamentar derechos; y sólo después será legítimo preguntar si la sintiencia animal satisface el mismo fundamento o establece uno distinto.

La estrategia evita dos simplificaciones opuestas. La primera consistiría en negar o minimizar las capacidades animales para proteger una diferencia moral previamente deseada. Esa estrategia es científicamente frágil y filosóficamente innecesaria. Existe actualmente fuerte apoyo científico para atribuir experiencia consciente a otros mamíferos y aves, y una posibilidad realista de conciencia en un conjunto mucho más amplio de vertebrados e invertebrados (New

York Declaration on Animal Consciousness 2024). El presente argumento debe ser capaz de aceptar esos datos sin colapsar por ello la distinción entre sintiencia y personalidad.

La segunda simplificación consistiría en suponer que la sintiencia produce automáticamente todos los tipos de derecho que caracterizan al estatus de la persona. Esta inferencia tampoco es obvia. La literatura contemporánea distingue entre la forma lógica de los derechos y las teorías que explican qué función cumplen o qué entidades pueden poseerlos. En el esquema de Hohfeld, un *claim-right* se corresponde con un deber dirigido; en las teorías de la voluntad el derecho se vincula al control normativo sobre deberes ajenos; en las teorías del interés, el derecho se explica por la protección suficientemente importante de los intereses del titular (Hohfeld 1919; Kurki 2019). Que un animal tenga intereses puede ser suficiente para ciertos modelos de atribución de derechos, pero no resuelve sin más si posee la clase de derecho a la vida, libertad e inviolabilidad que aquí se denominará *derecho fundamental de estatus*.

La relevancia del problema excede el debate sobre alimentación. Una teoría que no pueda explicar por qué un recién nacido, una persona dormida, un paciente en coma reversible o un individuo con discapacidad cognitiva grave conserva su estatus personal mientras no ejerce las capacidades paradigmáticamente asociadas a la agencia racional será normativamente inestable. Del mismo modo, una teoría que se limite a afirmar que los seres humanos tienen derechos porque pertenecen a la especie humana incurrirá en circularidad o en una forma de privilegio biológico no justificado. La alternativa que se defenderá es una concepción de la persona basada en su modo de ser y no en una prestación psicológica instantánea.

El problema puede representarse mediante dos modelos rivales. El primero es funcionalista:

$$P(x) = f\left(C_x^{\text{actual}}\right), \tag{3}$$

donde la personalidad depende del nivel actualmente observable de ciertas capacidades, como autoconciencia, memoria, lenguaje, autonomía o inteligencia. El segundo es ontológico:

$$P(x) = f(N_x), \tag{4}$$

donde N_x representa el tipo de ser que es x, incluida la estructura de capacidades radicales o constitutivas que pertenecen a su forma de vida aunque no estén siendo ejercidas en un momento determinado. El desafío del trabajo consiste en mostrar que el segundo modelo explica mejor la continuidad de la identidad personal y la igualdad jurídica sin convertir la pertenencia biológica en un axioma inmune a la crítica.

La conclusión práctica, si la arquitectura argumental se sostiene, será deliberadamente más

limitada que muchas formulaciones polémicas del debate. No se intentará demostrar que cualquier forma de explotación animal sea moralmente neutra, ni que la crueldad carezca de relevancia, ni que el bienestar animal sea jurídicamente superfluo. De hecho, el Derecho español ofrece una distinción sugerente al definir a los animales como «seres vivos dotados de sensibilidad» y separarlos expresamente, en su naturaleza, tanto de las personas como de las cosas, aunque mantenga para determinados aspectos la aplicación supletoria del régimen de los bienes (España 2021). La tesis será que esa tercera categoría es filosóficamente coherente: un animal sintiente puede ser moralmente relevante sin que por ello tenga que ser concebido como persona.

2. Método y gramática conceptual

Este trabajo adopta un método de filosofía analítica del derecho abierto a premisas metafísicas. La expresión puede parecer paradójica, pero responde a una necesidad concreta. El análisis conceptual permite separar términos que en el debate público se emplean de manera intercambiable, como *persona*, *sujeto*, *derecho*, *interés*, *dignidad*, *sintiencia* y *agencia*. La metafísica resulta necesaria cuando se pregunta si la persona es solamente una etiqueta normativa, una fase psicológica, una ficción jurídica o una clase de ser. El objetivo no es deducir conclusiones jurídicas de una antropología confesional, sino hacer explícitas las premisas ontológicas que cualquier teoría, incluso una teoría que pretenda evitarlas, termina utilizando.

Para impedir la circularidad se introducirán cinco predicados distintos. Sea x una entidad cualquiera:

$$J(x) := x \text{ posee personalidad jurídica positiva,} \tag{5}$$

$$P(x) := x \text{ es persona en sentido ontológico,} \tag{6}$$

$$S(x) := x \text{ es sintiente,} \tag{7}$$

$$M(x) := x \text{ posee relevancia o consideración moral directa,} \tag{8}$$

$$F(x) := x \text{ es titular de derechos fundamentales de estatus.} \tag{9}$$

La separación permite formular desde el comienzo varias negativas conceptuales:

$$J(x) \nRightarrow P(x), \qquad S(x) \nRightarrow P(x), \qquad M(x) \nRightarrow F(x). \tag{10}$$

La primera niega que la personalidad jurídica creada o reconocida por un ordenamiento sea suficiente para demostrar personalidad ontológica. La segunda niega que toda conciencia fenomenal sea ya personalidad. La tercera niega que toda entidad moralmente considerable tenga que poseer exactamente el mismo paquete de derechos fundamentales. Ninguna de estas negaciones equivale todavía a demostrar sus contrarias. Su función es evitar inferencias rápidas y obligar a identificar las premisas adicionales.

También será necesario distinguir entre *tener un interés*, *ser beneficiario de una norma*, *tener un derecho* y *ser persona*. El análisis jurídico contemporáneo muestra que estas relaciones no son equivalentes. En particular, las teorías del interés pueden considerar que determinados deberes protectores generan derechos en favor de sujetos que no pueden ejercer poderes de renuncia o exigencia. Las teorías de la voluntad, en cambio, vinculan el derecho con un control normativo que los niños pequeños o ciertos individuos con discapacidad no pueden ejercer directamente (Kurki 2019). Por ello, el argumento de este trabajo no dependerá de resolver de forma definitiva la disputa general entre teoría de la voluntad y teoría del interés. Su objeto es más específico: determinar el fundamento de una categoría particularmente fuerte de derechos, aquellos que expresan una igualdad de estatus y una inviolabilidad personal.

Definición 1 (Derechos fundamentales de estatus)**.** Se denominarán *derechos fundamentales de estatus* aquellos derechos cuyo fundamento no reside primariamente en una concesión institucional, una utilidad social contingente o un interés ponderable entre otros, sino en el reconocimiento de una clase de valor del titular que impone restricciones especialmente fuertes frente a su instrumentalización, destrucción o subordinación.

Esta definición es intencionadamente estructural. No presupone todavía que sólo las personas puedan poseer tales derechos. El argumento deberá demostrarlo. Tampoco niega que un animal pueda ser titular de derechos legales positivos o incluso de derechos morales de otra clase. Así se evita que toda la controversia quede resuelta por una disputa terminológica sobre la palabra *derecho*.

3. Derecho, sujeto y personalidad jurídica

En el lenguaje jurídico ordinario, *persona* suele designar al centro de imputación de determinadas posiciones normativas. Sin embargo, el concepto se vuelve inestable cuando se intenta reducirlo a una sola propiedad, como la capacidad para tener derechos o deberes. Hohfeld mostró que la palabra *derecho* encubre posiciones diferentes, entre ellas pretensiones, libertades, potestades e inmunidades (Hohfeld 1919). Kurki ha aplicado este aparato conceptual al problema de la personalidad jurídica y ha defendido que las teorías ortodoxas, que identifican sin más persona con titular de derechos y obligaciones, no explican adecuadamente la práctica

jurídica (Kurki 2019).

La consecuencia para este trabajo es decisiva. Si la personalidad jurídica puede ser atribuida con fines funcionales, y si además la titularidad de ciertas posiciones jurídicas puede fragmentarse, entonces la presencia de la palabra *persona* en una norma no resuelve la pregunta metafísica. Una sociedad mercantil puede poseer patrimonio, celebrar contratos, litigar y ser responsable sin ser por ello un centro consciente de experiencia comparable con un ser humano. De manera análoga, un ordenamiento injusto podría negar a determinados seres humanos la plenitud de su personalidad jurídica sin alterar por ese acto el tipo de seres que son.

Esta posibilidad de divergencia puede representarse del siguiente modo:

$$\exists x\,[J(x) \wedge \neg P(x)] \qquad \text{y} \qquad \exists y\,[P(y) \wedge \neg J(y)]. \tag{11}$$

El primer conjunto incluye paradigmas institucionales como las personas jurídicas colectivas si se niega que sean personas ontológicas. El segundo representa, al menos conceptualmente, a una persona natural cuya subjetividad jurídica fuese negada por una legislación injusta. La teoría de los derechos humanos necesita precisamente esta segunda posibilidad: si el Estado creara en sentido fuerte la dignidad y la titularidad moral mediante el reconocimiento, careceríamos de un criterio no circular para condenar jurídicamente a un Estado que excluyera arbitrariamente a parte de los seres humanos.

Este punto conecta con la tradición del derecho natural en un sentido mínimo y no necesariamente confesional. La tesis relevante no es que todo contenido jurídico pueda deducirse de la naturaleza humana, sino que el derecho positivo no agota el dominio de las razones que permiten juzgar el derecho. Finnis, desde una reconstrucción contemporánea de la tradición clásica, insiste en que la inteligibilidad de los derechos y de la autoridad jurídica presupone razones prácticas que no son creadas por la mera voluntad de la autoridad (Finnis 2011). El presente trabajo adopta solamente este principio crítico: el reconocimiento jurídico puede especificar, proteger o incluso deformar un estatuto normativo, pero no tiene por qué constituir ontológicamente aquello que pretende reconocer.

Una intuición análoga, aunque procedente de otro registro intelectual, aparece en la crítica hayekiana al constructivismo: no todo orden normativo es el producto deliberado de una voluntad central. Esa idea puede servir como advertencia frente a la identificación entre derecho y diseño legislativo, pero no proporciona por sí misma una teoría de la persona ni de la dignidad. Por ello, Hayek funcionará aquí, en el mejor de los casos, como apoyo metodológico contra el voluntarismo jurídico, no como fundamento de la tesis personalista.

4. La persona como modo de ser y no como rendimiento

La dificultad más importante para cualquier teoría de la persona basada exclusivamente en capacidades actuales aparece cuando se examinan los sujetos que no ejercen, temporal o permanentemente, las capacidades paradigmáticamente asociadas a la autonomía. Un individuo dormido no deja de ser persona durante el sueño. Un paciente anestesiado no pierde y recupera personalidad con cada intervención quirúrgica. Un recién nacido no parece tener menos derecho a no ser lesionado que un adulto por el hecho de carecer todavía de lenguaje proposicional desarrollado. Las discapacidades cognitivas graves hacen todavía más exigente el problema, porque impiden resolverlo simplemente apelando a una interrupción temporal de facultades ya adquiridas.

El modelo funcionalista puede representarse así:

$$P(x) \iff C_x^{\text{actual}} \geq \theta, \tag{12}$$

donde C_x^{actual} agrega una o varias capacidades psicológicas y θ representa el umbral relevante. El atractivo del modelo reside en su aparente neutralidad: la personalidad no dependería de la especie, sino de propiedades observables. Sin embargo, produce dos problemas. Primero, convierte el estatus personal en una propiedad potencialmente intermitente. Segundo, introduce una gradación difícil de reconciliar con la igualdad jurídica básica, pues las capacidades relevantes aparecen en grados muy diferentes incluso entre adultos sanos.

Una alternativa consiste en distinguir entre el ejercicio actual de una capacidad y la pertenencia de esa capacidad a la forma de vida del sujeto. Spaemann defiende que ser persona no equivale a manifestar continuamente determinadas propiedades psicológicas; todos los seres humanos son personas aunque sus actos personales se encuentren impedidos por edad, sueño, enfermedad o discapacidad (Spaemann 2006). Una formulación contemporánea próxima es la propuesta de Vukov, que vincula la personalidad a la pertenencia a una clase natural normalmente caracterizada por capacidades cognitivas avanzadas y utiliza esa estructura para explicar la personalidad de seres humanos cognitivamente discapacitados (Vukov 2017).

Esta familia de posiciones puede expresarse mediante una distinción entre capacidad actual, capacidad próxima y capacidad radical o constitutiva:

$$C^{\text{actual}} \neq C^{\text{próxima}} \neq C^{\text{radical}}. \tag{13}$$

La capacidad actual está siendo ejercida; la próxima puede ser ejercida dadas condiciones ordinarias inmediatas; la radical pertenece al tipo de organismo y a su principio de desarrollo

aunque su actualización esté todavía inmadura o impedida. Un recién nacido no tiene capacidad próxima para formular una teoría moral, pero su desarrollo pertenece a una forma de vida en la que la racionalidad reflexiva no es una anomalía externa, sino una actualización característica. Una lesión puede impedir una capacidad sin convertir al individuo en un tipo de ente distinto.

El concepto de *naturaleza* utilizado aquí no debe entenderse estadísticamente. No significa que una propiedad sea esencial porque la posea la mayoría de miembros de una especie. Tampoco significa que cualquier rasgo típico del grupo produzca dignidad. La tesis es más fuerte y más controvertida: ciertos poderes pertenecen al principio de organización y desarrollo del organismo de tal modo que su ausencia puede comprenderse como privación o impedimento de una capacidad propia, no simplemente como pertenencia a otro tipo funcional. Esta concepción necesita una metafísica de los organismos y no puede ser demostrada mediante una distribución estadística de rasgos.

Aquí aparece una primera carga de prueba importante. Si se afirmara simplemente que todo miembro de *Homo sapiens* es persona porque la especie humana es racional, el argumento podría ser acusado de trasladar el especismo desde la conclusión hasta la premisa. Para evitarlo, la tesis debe formularse de manera abierta a la posibilidad de personas no humanas:

$$P(x) \Leftarrow N_x^{\text{personal}}, \qquad N_x^{\text{personal}} \not\equiv \text{pertenencia nominal a } \textit{Homo sapiens}. \tag{14}$$

Si existiera una especie extraterrestre, una inteligencia biológica no humana o cualquier otro ente cuya forma de vida fuese genuinamente personal, la teoría tendría razones para reconocerle dignidad y derechos fundamentales. La humanidad biológica no opera como contraseña moral; opera como la instancia empírica conocida de una naturaleza personal. La argumentación posterior deberá mostrar qué rasgos hacen que esa naturaleza sea personal.

5. Racionalidad normativa y espacio de las razones

La inteligencia instrumental no basta para establecer la diferencia relevante. Numerosos animales resuelven problemas, aprenden reglas, anticipan acontecimientos, cooperan, utilizan herramientas o adaptan estrategias. Una teoría que identificara personalidad con capacidad de alcanzar objetivos mediante conductas flexibles tendría que extender el concepto muy ampliamente o fijar umbrales cuantitativos difíciles de justificar. La diferencia propuesta se sitúa en otro nivel: la relación reflexiva del agente con sus propios fines y razones.

Puede distinguirse entre dos preguntas:

racionalidad instrumental: ¿cómo obtengo X? (15)

racionalidad normativa: $\boxed{\text{¿debo querer } X?}$ (16)

La segunda pregunta permite una estructura práctica peculiar:

$$\text{quiero } X, \qquad \text{pero juzgo que no debo hacer } X. \tag{17}$$

No se trata sólo de que una conducta sea inhibida por miedo, condicionamiento o expectativa de sanción. El agente puede considerar su propio deseo como una razón insuficiente, someterlo a un estándar que pretende validez y ofrecer una justificación de su acción a otros. Esta estructura conecta con la idea sellarsiana del «espacio lógico de las razones», donde ciertos estados y afirmaciones no son descritos únicamente por sus causas, sino situados en prácticas de justificación (Sellars 1956). Trasladada prudentemente desde la epistemología a la agencia, la distinción permite afirmar:

$$\text{explicación causal} \neq \text{justificación normativa}. \tag{18}$$

Darwall proporciona un desarrollo especialmente útil para la filosofía del derecho. Su teoría de la segunda persona sostiene que conceptos como obligación, responsabilidad, reclamación y autoridad normativa tienen una estructura interpersonal: los miembros de una comunidad moral pueden dirigirse exigencias y hacerse responsables unos a otros (Darwall 2006). Strawson había mostrado ya que nuestras prácticas de responsabilidad se articulan mediante actitudes reactivas que difieren de una actitud puramente objetiva hacia la conducta (Strawson 1962).

Estas ideas permiten comprender por qué el derecho contiene categorías que no se reducen a causalidad. Un animal puede ser causa física de un daño; una persona puede ser autora responsable de un ilícito. Un temporal causa la caída de un árbol; no infringe una obligación. Un perro puede morder y generar un régimen de responsabilidad para su poseedor, pero el ordenamiento no le atribuye por ello culpabilidad penal. La diferencia no está en la magnitud del daño, sino en la estructura normativa de imputación.

Ahora bien, sería un error convertir la imputabilidad actual en condición necesaria de personalidad. Un niño pequeño no es penalmente responsable y, sin embargo, posee derechos. Una persona con una alteración psíquica grave puede ser inimputable sin perder su dignidad. Por ello, la relación entre personalidad y normatividad no puede formularse como:

$$P(x) \iff x \text{ es actualmente imputable.} \tag{19}$$

La tesis correcta, si se acepta el enfoque ontológico, es que las prácticas de dar razones, formular normas, prometer, consentir, imputar, excusar y responder pertenecen a la forma madura de una vida personal. El individuo no necesita ejercerlas en cada instante para pertenecer a esa forma de vida.

Esta formulación debe ser compatible, además, con la evidencia de conductas animales que muestran elementos proto-normativos. La existencia de aprendizaje social, sanciones internas a grupos, expectativas de reciprocidad o planificación no debe ser negada por definición. La pregunta es si tales fenómenos constituyen participación en un espacio de razones en sentido fuerte, esto es, si el sujeto puede adoptar la perspectiva normativa sobre sus propios fines, comprender una pretensión como pretensión de validez y situarse recíprocamente como autor y destinatario de exigencias justificables. El punto deberá resolverse mediante filosofía de la mente y ciencia comparada, no mediante una mera intuición antropocéntrica.

6. De la persona a la dignidad

La noción de dignidad cumple una función distinta de la noción de excelencia. Una excelencia puede variar en grado: una persona puede ser más inteligente, más valiente, más culta o más competente que otra. Si la dignidad dependiera linealmente de esas propiedades, también debería admitir grados. Sin embargo, la estructura de los derechos humanos contemporáneos presupone una igualdad más fuerte: las diferencias de rendimiento no alteran el derecho básico a no ser torturado, esclavizado o eliminado.

Kant ofrece la formulación clásica de esta idea al distinguir aquello que tiene precio de aquello que posee dignidad y al exigir que la humanidad sea tratada siempre como fin y nunca meramente como medio (Kant 2012). El núcleo útil para este trabajo no es cada una de las conclusiones históricas de Kant sobre los animales, sino la estructura del valor personal. La persona no vale porque produzca una cantidad determinada de utilidad ni porque supere un umbral comparativo de inteligencia. Su valor impone un límite a la manera en que puede ser integrada en proyectos ajenos.

La consecuencia puede representarse así:

$$IQ_A > IQ_B \not\Rightarrow D_A > D_B. \tag{20}$$

Si la dignidad fuera una función creciente del cociente intelectual, de la memoria, de la

autonomía económica o de la productividad, la igualdad jurídica dejaría de ser categórica. Tendríamos razones, al menos prima facie, para distribuir grados de inviolabilidad según esas variables. El hecho de que rechacemos precisamente esa conclusión sugiere que la dignidad opera como un estatus y no como una recompensa por desempeño.

La teoría kantiana, no obstante, no resuelve por sí sola la cuestión animal. Korsgaard ha mostrado que una ética inspirada en Kant puede ser reconstruida para atribuir a los animales una consideración mucho más fuerte que la que aparece en los textos históricos de Kant, llegando a defender que los animales sintientes deben ser tratados como fines en sí mismos en un sentido relevante (Korsgaard 2018). Esta objeción interna es metodológicamente valiosa porque impide utilizar a Kant como autoridad conclusiva. Si la dignidad depende de la racionalidad normativa, debe explicarse por qué el valor de la sintiencia no produce el mismo tipo de estatus o por qué produce un tipo distinto.

La propuesta de este trabajo será distinguir entre *valor de bienestar* y *dignidad personal*. La sintiencia hace que exista un sujeto para quien determinados estados son buenos o malos; en ese sentido, funda una razón moral para tomar en cuenta su bienestar. La personalidad añade una estructura normativa reflexiva y relacional que transforma la clase de consideración debida. Formalmente:

$$S(x) \Rightarrow W(x), \qquad P(x) \Rightarrow D(x), \qquad W(x) \not\equiv D(x), \tag{21}$$

donde $W(x)$ significa que x es portador de bienestar. La no equivalencia no significa que el bienestar animal sea trivial; significa que los fundamentos normativos son distintos y pueden generar obligaciones distintas.

7. De la dignidad a los derechos fundamentales

Afirmar que la persona posee dignidad todavía no basta para deducir un catálogo jurídico completo. Es necesaria una premisa puente entre valor y derecho. Esa premisa puede formularse en términos de autoridad recíproca y de límites a la instrumentalización: si un ente posee un valor de estatus que no puede ser agregado como una mera unidad de utilidad, entonces existen razones para reconocerle posiciones normativas que permitan excluir determinados usos de su cuerpo, su vida y su libertad de la disponibilidad ordinaria de otros.

Una formulación mínima sería:

Proposición 1 (Principio puente de estatus)**.** *Si x posee dignidad personal, las decisiones de*

otros sobre bienes constitutivos de la existencia de x requieren una justificación compatible con su condición de fin y no pueden descansar exclusivamente en la utilidad que x produzca para terceros.

El lenguaje de los derechos expresa jurídicamente esta estructura porque transforma determinadas razones en límites correlativos frente a otros agentes y frente al poder público. No todos los intereses se convierten por ello en derechos absolutos, pero ciertos bienes básicos de la persona adquieren una protección especialmente fuerte. En ese sentido, la cadena argumental puede escribirse:

$$\boxed{N_x^{\text{personal}} \longrightarrow P(x) \longrightarrow D(x) \longrightarrow F(x)} \tag{22}$$

La relación no debe interpretarse como una deducción puramente formal. Cada flecha expresa una tesis sustantiva. La primera es metafísica, la segunda axiológica y la tercera jurídico-moral. La ventaja de hacer explícitas estas capas es que una objeción puede dirigirse al punto exacto de desacuerdo. Un utilitarista puede negar la necesidad de dignidad; un gradualista puede aceptar dignidad pero negar su carácter no graduable; un positivista excluyente puede negar que existan derechos anteriores al ordenamiento; un defensor de derechos animales puede sostener que la sintiencia basta para una dignidad equivalente o que el derecho a la vida no requiere personalidad.

La teoría también explica por qué la incapacidad actual para ejercer un derecho no elimina la titularidad. Un bebé no puede renunciar válidamente a una pretensión ni comparecer por sí mismo ante un tribunal, pero puede ser representado. La representación no crea el valor del representado, sino que hace operativa una posición normativa cuya protección se justifica por su estatus. Esta diferencia será relevante cuando se analicen propuestas de representación jurídica de animales: la existencia de un representante puede hacer técnicamente posible un derecho, pero no determina por sí misma cuál es su fundamento moral.

8. Sintiencia animal: concesión empírica y límite inferencial

La discusión animal debe comenzar aceptando la mejor evidencia disponible. La Declaración de Nueva York sobre Conciencia Animal de 2024 afirma que existe fuerte apoyo científico para atribuir experiencia consciente a otros mamíferos y aves, y una posibilidad realista de conciencia en todos los vertebrados y en numerosos invertebrados, incluidos cefalópodos, crustáceos decápodos e insectos (New York Declaration on Animal Consciousness 2024). Este tipo de evidencia hace inadecuada cualquier teoría moral que trate a todos los animales como mecanismos insensibles.

El Derecho europeo y español se ha movido precisamente en esa dirección. El artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea obliga a tener plenamente en cuenta las exigencias de bienestar de los animales en cuanto seres sensibles (Unión Europea 2016). En España, la Ley 17/2021 modificó el Código Civil para afirmar que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad y para separar su régimen del de las cosas en la medida exigida por su naturaleza (España 2021). El dato jurídico es interesante porque muestra que el reconocimiento de sintiencia no obliga conceptualmente a optar entre dos únicas categorías, cosa o persona.

Puede, por tanto, aceptarse la siguiente implicación:

$$S(x) \Rightarrow M(x), \tag{23}$$

entendida de forma mínima: si x es sintiente, existen razones morales directas para considerar cómo nuestras acciones afectan a su experiencia. Pero de aquí no se sigue automáticamente:

$$S(x) \Rightarrow F(x). \tag{24}$$

El salto exige una premisa adicional. Singer la formula mediante la igual consideración de intereses, insistiendo en que la especie no puede ser por sí sola una razón para descontar un interés comparable (Singer 2011). Regan propone una vía deontológica diferente y atribuye valor inherente y derechos a los «sujetos-de-una-vida» (Regan 2004). Francione radicaliza el enfoque al sostener que los animales deben poseer, al menos, el derecho básico a no ser tratados como propiedad o meros medios (Francione 2000). Donaldson y Kymlicka desarrollan incluso una teoría política que atribuye a distintas categorías de animales derechos de ciudadanía, soberanía o residencia (Donaldson y Kymlicka 2011). Nussbaum, desde el enfoque de las capacidades, entiende la justicia hacia los animales en términos de oportunidades de florecimiento propias de cada forma de vida (Nussbaum 2023).

Estas teorías demuestran que la conclusión animalista no descansa simplemente en un hecho científico. Cada una incorpora un principio normativo que transforma la sintiencia, el interés, el ser sujeto de una vida o la capacidad de florecer en razones de justicia. El desacuerdo serio debe producirse precisamente en esa premisa puente, no en la negación del dolor animal.

El presente trabajo defenderá una conclusión más estrecha: la sintiencia basta para hacer moralmente relevante el bienestar, pero no basta, sin ulteriores propiedades o argumentos, para establecer un derecho fundamental a continuar existiendo del mismo tipo que el de una persona. El interés en no sufrir y el supuesto interés en no morir deben analizarse separadamente. Un ser puede verse perjudicado por una experiencia dolorosa sin poseer necesariamente la misma

relación narrativa, reflexiva y normativa con su futuro que caracteriza a una vida personal. Esta distinción no demuestra todavía que matar animales sea permisible; demuestra que el argumento no puede detenerse en la sola capacidad de sufrir.

9. Intereses, deberes y derechos: una precisión hohfeldiana

Una de las formulaciones más tentadoras en este debate afirma que pueden existir deberes respecto de los animales sin que existan derechos animales correlativos. La intuición es correcta sólo si se distingue cuidadosamente entre un deber cuyo *contenido* concierne a un animal y un deber *debido al* animal.

Sea $D_H[A](\varphi)$ un deber de un humano H cuyo objeto o contenido está relacionado con el animal A. Sea, en cambio, $D_{H\to A}(\varphi)$ un deber dirigido que H debe a A. En un esquema hohfeldiano de pretensiones:

$$D_{H\to A}(\varphi) \iff R_A^H(\varphi), \tag{25}$$

donde $R_A^H(\varphi)$ representa la pretensión correlativa de A frente a H. Por tanto, sería incorrecto afirmar en términos generales que un deber debido a un animal no implica un derecho del animal. Si el deber es genuinamente dirigido, la correlación forma parte de la estructura conceptual del *claim-right* (Hohfeld 1919).

Lo que sí puede sostenerse es:

$$D_H[A](\varphi) \not\Rightarrow R_A^H(\varphi). \tag{26}$$

Un deber puede referirse a una entidad sin ser debido a esa entidad. Pueden existir obligaciones de conservación respecto de un edificio histórico sin que el edificio sea titular de derechos; deberes ecológicos respecto de un ecosistema sin asumir que el ecosistema sea persona; y, en una teoría indirecta, deberes relativos al trato de animales cuyo fundamento se encuentre en la virtud del agente, en deberes hacia otras personas o en un deber general de no cultivar la crueldad.

Esta precisión también muestra por qué no conviene hacer depender todo el trabajo de la afirmación «los animales no tienen derechos». Algunas teorías del interés permiten describir como derechos determinadas protecciones de bienestar animal. Incluso si se aceptara esa terminología, todavía quedaría abierta la cuestión relevante para este trabajo: qué derechos, con qué fuerza y sobre qué fundamento. De aquí surge una taxonomía más fina:

$$\boxed{\begin{array}{c}\text{protección jurídica} \neq \textit{claim-right} \text{ particular},\\ \textit{claim-right} \text{ particular} \neq \text{personalidad jurídica plena},\\ \text{personalidad jurídica plena} \neq \text{dignidad personal}.\end{array}} \tag{27}$$

El debate sobre la vida animal debe situarse, por tanto, en la fuerza y fundamento de la pretensión. Que exista una razón para no infligir sufrimiento no implica por identidad lógica que exista una prohibición absoluta de matar; que exista una prohibición legal de matar determinados animales no implica que posean personalidad ontológica; y que el ordenamiento les atribuya determinadas posiciones jurídicas no resuelve la cuestión metafísica.

10. La estructura triádica: cosa, animal sintiente y persona

El vocabulario binario «persona o cosa» oscurece el problema. Una entidad puede no ser persona y, sin embargo, poseer una forma de valor que impida tratarla como un objeto inerte. El derecho positivo español ofrece una ilustración especialmente clara de esta posibilidad cuando afirma que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad y establece que el régimen de los bienes sólo les será aplicable en la medida compatible con esa naturaleza (España 2021).

Filosóficamente, la estructura puede representarse así:

$$\boxed{\text{cosa} \neq \text{animal sintiente} \neq \text{persona}} \tag{28}$$

La primera categoría puede poseer valor instrumental, estético, patrimonial, ecológico o simbólico. La segunda añade la existencia de bienestar subjetivo: hay estados que pueden ser experimentados como dañinos o beneficiosos por el propio organismo. La tercera, según la tesis defendida, añade una forma de reflexividad, identidad normativa y capacidad de segunda persona que fundamenta dignidad de estatus.

La taxonomía evita dos reduccionismos. El reduccionismo cosificador niega que la sintiencia cambie moralmente la relación del ser humano con el animal. El reduccionismo personalizador interpreta cualquier relevancia moral como una forma de personalidad. Entre ambos existe un espacio conceptual amplio para deberes de bienestar, normas anti-crueldad, restricciones de propiedad, obligaciones de custodia y límites a usos innecesariamente dañinos.

11. El argumento de los casos marginales

El argumento de los casos marginales constituye probablemente la objeción más importante contra una defensa de la superioridad de estatus humano basada en capacidades cognitivas. Su estructura básica es conocida: si la racionalidad, autoconciencia o lenguaje actuales justifican una consideración superior de los humanos, existen seres humanos que no alcanzan esas capacidades mientras ciertos animales las igualan o superan en tareas concretas. Si, pese a ello, atribuimos a todos los humanos un estatuto inviolable, parece que la pertenencia a la especie está realizando el trabajo normativo real. Dombrowski ha mostrado la centralidad histórica y filosófica de este problema en la literatura sobre derechos animales (Dombrowski 1997).

El argumento es decisivo contra una teoría puramente funcional:

$$P(x) \iff C_x^{\text{actual}} \geq \theta. \tag{29}$$

Si un chimpancé A supera en la capacidad relevante a un bebé humano B, entonces, manteniendo constante el criterio funcional, no puede atribuirse a B un estatus superior sin introducir otra propiedad moralmente relevante. La respuesta personalista debe aceptar esta conclusión condicional y abandonar el funcionalismo.

La alternativa ontológica sostiene que la diferencia entre A y B no reside en el rendimiento actual, sino en el tipo de ser que cada uno es. El bebé humano es el mismo organismo individual cuya vida, si su desarrollo no es impedido, despliega las formas de agencia racional características de una naturaleza personal. La racionalidad no funciona aquí como un examen que el individuo deba aprobar, sino como un poder constitutivo de su forma de vida. La discapacidad grave introduce el caso difícil: puede ocurrir que un individuo nunca llegue a ejercer esas operaciones. La teoría responde que una privación o impedimento de una capacidad propia no transforma la naturaleza del sujeto en otra clase de entidad.

Esta respuesta es ontológica y no meramente sentimental, pero tiene un coste teórico. Debe defender una noción robusta de naturaleza y de privación. Vukov formula una versión en términos de clases naturales y capacidades características (Vukov 2017); Spaemann la articula mediante una teoría más amplia de la persona y la identidad (Spaemann 2006). El presente trabajo no puede limitarse a citarlos. Debe explicar por qué la pertenencia a una forma de vida racional es moralmente relevante y por qué no se trata de un criterio estadístico diseñado ad hoc para conservar la igualdad humana.

También debe responder a una objeción desde la discapacidad. Kittay ha criticado los modelos que convierten la racionalidad en el centro de la dignidad y propone una concepción más

relacional de la vida humana y del valor de las personas con discapacidad cognitiva (Kittay 2019). Esta crítica obliga a evitar un lenguaje que presente a determinados seres humanos como versiones defectuosas de un adulto racional paradigmático. La noción de naturaleza personal sólo será normativamente aceptable si reconoce que dependencia, vulnerabilidad y recepción de cuidado pertenecen también a la condición humana y no son meras anomalías externas a ella.

12. Especismo y universalidad del criterio personal

La acusación de especismo puede formularse como una demanda de consistencia: si la mera pertenencia a una especie no justifica una diferencia moral, cualquier teoría que otorgue derechos fundamentales a todos los humanos y los niegue a todos los animales debe identificar la propiedad que realiza el trabajo normativo. La respuesta de este trabajo no puede ser:

$$\text{humano} \Rightarrow \text{derechos porque es humano.} \tag{30}$$

La estructura pretendida es:

$$\boxed{\text{naturaleza personal} \Rightarrow \text{dignidad} \Rightarrow \text{derechos fundamentales}} \tag{31}$$

La pertenencia a la especie humana es relevante sólo en la medida en que identifica, en el mundo conocido, una forma de vida personal. Si se descubriera un ser no humano con una naturaleza propiamente personal, la teoría tendría que extenderle el mismo tipo de consideración básica. La categoría normativa es, por tanto, en principio supraespecífica.

Este punto distingue el personalismo de un simple antropocentrismo biológico. No demuestra, sin embargo, que ningún animal conocido pueda ser persona. Esa cuestión requiere análisis empírico y filosófico. Cetáceos, grandes simios, elefantes, córvidos o cefalópodos plantean problemas especialmente interesantes por la complejidad de su cognición. El argumento no debe resolverlos mediante decreto terminológico. La carga consiste en especificar qué combinación de autoconciencia, identidad temporal, lenguaje o representación proposicional, normatividad reflexiva, agencia de segundo orden y relaciones de reconocimiento sería suficiente para hablar de personalidad no humana.

La teoría queda así expuesta a falsación conceptual: si un animal no humano satisficiera de manera robusta las condiciones constitutivas de una vida personal, el criterio obligaría a revisar su estatuto. Esta apertura es importante porque convierte la diferencia humano-animal en una tesis sobre tipos de agencia, no en una inmunidad moral de la especie humana.

13. Objeciones animalistas fuertes

13.1. Singer: igual consideración de intereses

Singer rechaza que la pertenencia de especie determine por sí sola el peso moral de un interés. Si dos seres pueden sufrir de modo comparable, el sufrimiento de uno no debe descontarse simplemente porque no sea humano (Singer 2011). Esta crítica alcanza plenamente a cualquier antropocentrismo que ignore la sintiencia. El presente trabajo acepta esa parte del desafío: el dolor animal cuenta moralmente.

El desacuerdo aparece al pasar del interés en evitar dolor al estatuto de inviolabilidad. La igualdad de consideración de intereses no implica identidad de todos los intereses ni identidad de todas las relaciones que un sujeto puede tener con su futuro. Para justificar un derecho a la vida equivalente habría que mostrar que la continuidad biográfica, la frustración de proyectos, la autocomprensión temporal o cualquier otra dimensión relevante no introducen diferencias normativas. Singer dispone de respuestas propias a estas cuestiones; la teoría personalista debe enfrentarlas en ese nivel y no caricaturizar su posición como una mera apelación a la compasión.

13.2. Regan: el sujeto de una vida

Regan evita el utilitarismo y sostiene que ciertos animales poseen valor inherente porque son sujetos de una vida, con creencias, deseos, memoria, percepción, sentido del futuro y bienestar que puede ir mejor o peor para ellos (Regan 2004). Esta teoría es más difícil para el personalismo porque pretende precisamente fundamentar derechos fuertes sin exigir racionalidad moral plena.

La respuesta debe preguntar si la condición de *sujeto de una vida* es suficiente para generar dignidad no graduable o si describe, más bien, una forma intensa de bienestar individual. Si las propiedades relevantes aparecen en grados, surge el problema de explicar por qué el valor inherente no aparece también en grados. Si, en cambio, Regan fija un umbral categórico, debe justificar por qué ese umbral y no otro. El personalismo sostiene que la racionalidad normativa y la estructura de segunda persona ofrecen una explicación más directa de la transición desde bienestar hasta estatus, aunque esta afirmación requiere defensa adicional.

13.3. Korsgaard: una extensión kantiana a los animales

Korsgaard constituye una objeción especialmente importante porque niega que el recurso a Kant conduzca necesariamente a una exclusión de los animales. Su argumento considera que los animales son centros para los cuales las cosas pueden ser buenas o malas y que la

reflexión normativa humana nos compromete a tomar ese bien animal como normativamente relevante (Korsgaard 2018). En consecuencia, una teoría que utilice el lenguaje de fines en sí mismos debe explicar por qué no acepta la ampliación korsgaardiana.

La respuesta propuesta distingue el fundamento de una obligación del modo de valor que posee su beneficiario. Que la razón humana deba reconocer como razones los bienes de seres sintientes no implica necesariamente que esos seres posean la autoridad recíproca característica de la dignidad personal. El animal puede ser un fin de nuestras obligaciones sin ser persona en el mismo sentido fuerte. Esta distinción es controvertida y deberá contrastarse con la concepción de Korsgaard de los sujetos atemporales de una vida.

13.4. Francione, Donaldson–Kymlicka y Nussbaum

Francione sostiene que tomar en serio los intereses animales exige superar su condición de propiedad y reconocer un derecho básico a no ser tratados como meros recursos (Francione 2000). Donaldson y Kymlicka desplazan el problema al terreno político y proponen diferentes estatutos de ciudadanía, soberanía y residencia para animales según su relación con las comunidades humanas (Donaldson y Kymlicka 2011). Nussbaum, desde la teoría de las capacidades, formula la justicia animal en términos de oportunidades para que cada criatura florezca conforme a su forma de vida (Nussbaum 2023).

Estas teorías comparten una intuición que el presente trabajo no necesita negar: la relación moral con los animales no se agota en minimizar episodios aislados de dolor. Existen cuestiones de dependencia creada, destrucción de hábitat, condiciones de vida, reproducción, confinamiento y explotación. La tesis personalista sólo puede ser convincente si muestra que reconocer esas razones no obliga a equiparar el estatuto animal con la personalidad jurídica originaria ni a atribuir un derecho a la vida de idéntica estructura.

14. Del estatuto animal al veganismo

El paso final requiere separar varias tesis que a menudo se presentan conjuntamente. La primera es que determinadas prácticas de producción animal causan sufrimiento grave y evitable. La segunda es que causar sufrimiento evitable puede ser moralmente incorrecto. La tercera es que matar un animal viola necesariamente un derecho fundamental del animal a continuar existiendo. La cuarta es que consumir productos animales es intrínsecamente inmoral. Las dos primeras no implican lógicamente las dos últimas.

La estructura que este trabajo pretende rechazar es:

$$
\begin{aligned}
S(A) &\Rightarrow R_{\text{vida}}(A) \\
&\Rightarrow \big[\text{matar}(A) = \text{violación de un derecho fundamental}\big] \\
&\Rightarrow \big[\text{consumir}(A) = \text{acto intrínsecamente inmoral}\big].
\end{aligned}
\tag{32}
$$

Cada flecha exige una premisa adicional. Si la sintiencia funda bienestar pero no personalidad, el mero hecho de matar un animal no puede identificarse conceptualmente con homicidio. Esto no significa que la muerte sea moralmente irrelevante. Puede privar al animal de experiencias futuras valiosas, frustrar vínculos, implicar miedo o sufrimiento, vulnerar deberes de custodia o producir daños ecológicos. La conclusión es sólo que la categoría de homicidio expresa una lesión contra una persona y no puede trasladarse sin argumento a cualquier muerte de un ser sintiente.

Por ello, la tesis práctica puede formularse de manera limitada:

$$
\boxed{\text{animal} \longrightarrow \text{alimento} \nRightarrow \text{inmoralidad intrínseca}} \tag{33}
$$

La expresión *intrínseca* es esencial. Una conducta puede ser moralmente ilícita por las circunstancias y consecuencias que la acompañan aun cuando su descripción mínima no sea ilícita en sí misma. La crueldad deliberada, el sufrimiento innecesario, la negligencia, la destrucción ambiental grave o la violación de deberes de cuidado pueden hacer moralmente incorrecta una práctica concreta. El argumento no ofrece una absolución general de la industria cárnica ni una conclusión empírica sobre todos los sistemas de producción. Su alcance es conceptual: si los animales no poseen un derecho fundamental a la vida de estructura personal, el consumo de carne no es ilícito simplemente porque presuponga la muerte de un animal.

Esta conclusión tampoco convierte el veganismo en irracional. Una persona puede adoptar una dieta vegana por prudencia, virtud, compasión, reducción del sufrimiento, razones ecológicas o rechazo a determinadas formas de ganadería. Lo que se niega es una tesis de necesidad moral universal derivada directamente de la equivalencia entre muerte animal y violación del derecho a la vida de una persona.

15. Conclusión

La investigación ha intentado desplazar el debate desde una disputa inmediata sobre prácticas alimentarias hacia una teoría general de la subjetividad jurídica. El punto de partida ha sido la separación entre personalidad jurídica positiva y personalidad ontológica. La primera puede ser atribuida, fragmentada o diseñada por instituciones; la segunda, si existe, debe describir

una realidad que sirva como razón para el reconocimiento y como criterio crítico frente a su negación.

Sobre esa base se ha defendido una concepción no funcional de la persona. La personalidad no depende del ejercicio actual de inteligencia, memoria, lenguaje, autonomía o imputabilidad. Depende de una naturaleza personal cuya forma madura de vida incluye racionalidad normativa, autocomprensión temporal y participación en prácticas de justificación y responsabilidad. Esta estructura pretende explicar por qué las diferencias empíricas de rendimiento no producen diferencias de dignidad entre seres humanos.

La dignidad, a su vez, ha sido concebida como un estatus no reducible a precio o utilidad. Su función normativa es fundamentar una clase especialmente fuerte de derechos que protegen a la persona frente a su instrumentalización. Esta transición no es automática y ha sido formulada mediante un principio puente de estatus.

La aplicación a los animales exige conceder plenamente la relevancia de la sintiencia. Un animal consciente no es una cosa inerte. Tiene bienestar y puede ser perjudicado. Pero la sintiencia no demuestra por sí sola personalidad ni inviolabilidad personal. La teoría del derecho obliga además a precisar que determinados animales podrían poseer derechos en sentido jurídico o conforme a teorías del interés sin que de ello se siga personalidad ontológica. El problema central no es, por tanto, si puede utilizarse la palabra *derecho*, sino qué tipo de derecho, con qué fundamento y con qué fuerza.

La arquitectura completa puede condensarse del siguiente modo:

¿Qué es un sujeto de derecho?

$\Downarrow$

distinción entre personalidad jurídica y ontológica

$\Downarrow$

¿qué es una persona?

$\Downarrow$

naturaleza personal, racionalidad normativa, identidad y segunda persona

$\Downarrow$

dignidad no graduable

$\Downarrow$

derechos fundamentales de estatus (34)

$\Downarrow$

sintiencia animal y bienestar moralmente relevante

$\Downarrow$

sintiencia $\nRightarrow$ personalidad ni derecho personal a la vida

$\Downarrow$

protección animal sin necesaria equiparación con la persona

$\Downarrow$

muerte animal $\not\equiv$ homicidio

$\Downarrow$

el consumo de animales no es, por esa sola razón, intrínsecamente inmoral.

La cautela metodológica final es tan importante como la conclusión. Ninguna flecha de esta cadena puede darse por supuesta. El valor del argumento depende precisamente de permitir que cada transición sea discutida de forma autónoma. Si la teoría de la persona fracasa, la conclusión práctica pierde fundamento. Si la dignidad no conduce a derechos de estatus, habrá que revisar la arquitectura. Si la sintiencia resulta suficiente para la inviolabilidad personal, la distinción propuesta colapsará. Sólo una teoría que acepte estas posibilidades puede aspirar a que su conclusión sea el resultado de la investigación y no la racionalización de una preferencia previa.

A. Esquema formal de las tesis y cargas de prueba

El núcleo lógico del trabajo puede resumirse en las siguientes relaciones:

$$J(x) \nRightarrow P(x), \tag{35}$$

$$P(x) \Rightarrow D(x), \tag{36}$$

$$D(x) \Rightarrow F(x), \tag{37}$$

$$S(x) \Rightarrow M(x), \tag{38}$$

$$S(x) \nRightarrow P(x), \tag{39}$$

$$S(x) \nRightarrow F_{\text{vida}}(x), \tag{40}$$

$$D_{H\to A}(\varphi) \Longleftrightarrow R_A^H(\varphi), \tag{41}$$

$$D_H[A](\varphi) \nRightarrow R_A^H(\varphi). \tag{42}$$

La primera relación exige una teoría de la personalidad jurídica. La segunda exige una teoría metafísica y axiológica de la persona. La tercera exige un principio puente entre dignidad y derechos. La cuarta exige una teoría mínima de consideración moral basada en sintiencia. La quinta y sexta constituyen el centro de la controversia animal. Las dos últimas introducen la precisión hohfeldiana necesaria para distinguir deberes dirigidos de deberes cuyo contenido simplemente concierne a animales.

Referencias

Darwall, S. (2006). *The Second-Person Standpoint: Morality, Respect, and Accountability*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Dombrowski, D. A. (1997). *Babies and Beasts: The Argument from Marginal Cases*. Urbana: University of Illinois Press.

Donaldson, S. y W. Kymlicka (2011). *Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights*. Oxford: Oxford University Press.

España (15 de dic. de 2021). *Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales*. Boletín Oficial del Estado. URL: https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/15/17 (visitado 25-08-2026).

Finnis, J. (2011). *Natural Law and Natural Rights*. 2.ª ed. Oxford: Oxford University Press.

Francione, G. L. (2000). *Introduction to Animal Rights: Your Child or the Dog?* Philadelphia: Temple University Press.

Hohfeld, W. N. (1919). *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning and Other Legal Essays*. Ed. por W. W. Cook. New Haven: Yale University Press.

Kant, I. (2012). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Ed. por J. Timmermann. Trad. por M. Gregor. 2.ª ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Kittay, E. F. (2019). *Learning from My Daughter: The Value and Care of Disabled Minds*. New York: Oxford University Press.

Korsgaard, C. M. (2018). *Fellow Creatures: Our Obligations to the Other Animals*. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/oso/9780198753858.001.0001.

Kurki, V. A. J. (2019). *A Theory of Legal Personhood*. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/oso/9780198844037.001.0001.

New York Declaration on Animal Consciousness (19 de abr. de 2024). *The New York Declaration on Animal Consciousness*. URL: https://sites.google.com/nyu.edu/nydeclaration/declaration (visitado 25-08-2026).

Nussbaum, M. C. (2023). *Justice for Animals: Our Collective Responsibility*. New York: Simon & Schuster.

Regan, T. (2004). *The Case for Animal Rights*. Berkeley: University of California Press.

Sellars, W. (1956). «Empiricism and the Philosophy of Mind». En: *Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Volume I: The Foundations of Science and the Concepts of Psychology and Psychoanalysis*. Ed. por H. Feigl y M. Scriven. Minneapolis: University of Minnesota Press, págs. 253-329.

Singer, P. (2011). *Practical Ethics*. 3.ª ed. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511975950.

Spaemann, R. (2006). *Persons: The Difference between 'Someone' and 'Something'*. Trad. por O. O'Donovan. Oxford: Oxford University Press.

Strawson, P. F. (1962). «Freedom and Resentment». En: *Proceedings of the British Academy* 48.

Unión Europea (7 de jun. de 2016). *Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 13*. Diario Oficial de la Unión Europea. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_13/oj/spa (visitado 25-08-2026).

Vukov, J. (2017). «Personhood and Natural Kinds: Why Cognitive Status Need Not Affect Moral Status». En: *The Journal of Medicine and Philosophy* 42.3, págs. 261-277. DOI: 10.1093/jmp/jhx005.